



PUTUSAN

Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ACHMAD FARID HAMSYAH;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/16 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Town House J10, RT 066 RW 001,
Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono,
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 432 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo tanggal 15 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FARID HAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD FARID HAMSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan membebani Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa ACHMAD FARID HAMSYAH tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dolar Amerika \$100,00 (seratus dolar) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar yang ditotal sebesar \$7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus dolar);
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 35730517059500051 atas nama Mochamad Baharudin Amin;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3515131601930007 atas nama Achmad Farid Hamsyah;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK.3515136703960002 atas nama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3311106512960002 atas nama Nur Indah Rahmawati;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3573051102210001 dengan nama Kepala Keluarga Mochamad Baharudin Amin;
- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Nomor 0572/026/VI/2009 tanggal 12 Juni 2019 yang diterbitkan KUA Kedung Kandang;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3573026004950001 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A10 warna ungu dengan Nomor IMEI 1 357080101412550, IMEI 2 357081101412558;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi A3 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1 860707077689882, IMEI 2 860707077689890;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V30 Pro dengan Nomor IMEI 1 867962069705997, IMEI 2 867962069705989;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo X70 Pro warna *aurora down* dengan Nomor IMEI 1 867242059943571, IMEI 2 867242059943563;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1918 warna *sonic blue* dengan Nomor IMEI 1 865992047942935, IMEI 2 865992047942927;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A3s warna merah dengan Nomor IMEI 1 862326041713211, IMEI 2 862326041713203;
- 1 (satu) buah Paspor Nomor E8868276 atas nama Mochamad Baharudin Amin;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Mochamad Baharudin Amin dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Mochamad Baharudin Amin dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *e-Ticket* pesawat Batik Air Nomor 8162127829971 atas nama Amin/Mochamad Baharudin Mr dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Delhi, India;
- 1 (satu) lembar e-Visa Nomor *Application Id* I004W0E9DD24 atas nama Mochamad Baharudin Amin;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA ke Nomor Rekening 8620651258 atas nama Mochamad Baharudin Amin;
- 1 (satu) buah Paspor Nomor E5782525 atas nama Achmad Farid Hamsyah;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Hamsyah/Achmad Farid Mr dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Hamsyah/Achmad Farid Mr dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 1 (satu) lembar e-Visa Nomor *Application Id* I004W116F424 atas nama Hamsyah Achmad Farid;
- 4 (empat) lembar bukti transfer pembayaran operasional;
- 3 (tiga) lembar hasil cetak CV Karya Bersama Mitra;
- 1 (satu) buah Rekening Tahapan Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 0790599021 atas nama Achmad Farid Hamsyah;
- 1 (satu) buah Paspor Nomor E5782472 atas nama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania;
- 1 (satu) lembar e-Visa Nomor *Application Id* I04W12EE024 atas nama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Rochmania/Ayu Wardhani Secha dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Rochmania/Ayu Wardhani Secha dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar bukti pembelian tiket pesawat melalui Traveloka dengan Nomor Pesanan 1194100193;
- 1 (satu) buah Paspor Nomor E868277 atas nama Nur Indah Rahmawati;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Nur Indah Rahmawati dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Nur Indah Rahmawati dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 1 (satu) lembar e-Visa Nomor *Application Id* 1004W0EFBD24 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas;
- 1 (satu) lembar e-Ticket pesawat Batik Air Nomor 8162127829971 atas nama Hayuning Mas/Rina Alifia Mrs dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Delhi, India;
- 1 (satu) buah Paspor Nomor E8868278 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi;
- 1 (satu) lembar e-Ticket pesawat Batik Air Nomor 816212829973 atas nama Hayuning Mas/Rina Alifia Mrs dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Delhi, India;
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Visa *Medical* di Rumah Sakit Jaypee India;
- 1 (satu) lembar *Apostille* yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan untuk legalitas Kartu Keluarga di Negara Asing yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Apostille* yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan untuk legalitas Buku Nikah di Negara Asing yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2024;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Xpresi BCA dengan Nomor Rekening 5680501482 atas nama Rina Alifia Hayuning Mas;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer dari aplikasi Jenius dengan nama Siti Nurul HTI ke Rina Alifia Hayuning Mas;
- 2 (dua) lembar mutasi Rekening Tahapan Xpresi BCA Nomor Rekening 0790599021 bulan Oktober 2024 yang telah dilegalisir atas nama Achmad Farid Hamsyah;
- 1 (satu) lembar hasil cetak permohonan Visa *Medical Treatment* di Jaypee Hospital India Referensi Nomor JHP/13781/2024 tanggal 23 Oktober 2024 atas nama pasien Suryani Mappe dan pendonor Rina Alifia Hayuning Mas;
- 2 (dua) lembar rekening korban Tahapan BCA Nomor Rekening 8620651258 atas nama Mochamad Baharudin Amin periode bulan Oktober 2024 dan bulan November 2024 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank Jenius BTPN bulan Oktober 2024 yang telah dilegalisir dengan Nomor Rekening 90011554206 atas nama Siti Nurul Haliza;
- 2 (dua) lembar mutasi Rekening BCA bulan November 2024 yang telah dilegalisir dengan Nomor Rekening 3905133777 atas nama Megarezky Mart CV Manggala;
- 1 (satu) lembar hasil cetak sertifikat atas nama Achmad Farid Hamsyah sebagai perwakilan pemasaran dari Jaypee Hospital Noida di India;

Terkait dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mochamad Baharudin Amin;

5. Menetapkan pula agar Terdakwa ACHMAD FARID HAMSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FARID HAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 52 (lima puluh dua), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Juli 2025, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Terdakwa Mochammad Baharudin Amin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1627/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 29 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026



- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta.Pid/2025/PN Sda *juncto* Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Oktober 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal penerapan



hukum mengenai tindak pidana yang terbukti karena seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti dakwaan Alternatif Pertama sesuai Tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024, bertempat di Makassar, terjadi kesepakatan antara Terdakwa bersama Saksi Mochamad Baharudin Amin, Saksi Ayu Wardhani Sechatur Rochmania, dan Saksi Rina Alifia Hayuning Mas untuk melakukan transplantasi ginjal di India kepada Suryani dengan biaya akomodasi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan fee Terdakwa dan Saksi Ayu Wardhani Sechatur Rochmania telah dibayarkan kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening BCA Nomor 3680501482 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang kompensasi transplantasi ginjal kepada Saksi Mochamad Baharudin Amin dan Saksi Rina Alifia Hayuning Mas sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Saksi Mochamad Baharudin Amin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Rekening BCA Nomor 3905133777, sedangkan sisanya sesuai kesepakatan akan diberikan dikemudian hari setelah selesai operasi transplantasi ginjal dan penyerahannya akan dilakukan di Jaippee Hospital New Delhi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026



- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, Saksi Nur Indah Rahmawati mengajukan diri sebagai penerjemah dengan kesepakatan upah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kelancaran dalam berkomunikasi selama di India;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Saksi Ayu Wardhani Sechatur Rochmania mengurus visa dan paspor sebagai syarat perjalanan ke luar negeri untuk Terdakwa, Saksi Mochamad Baharudin Amin, Saksi Rina Alifia Hayuning Mas, Saksi Nur Indah Rahmawati, dan Saksi Ayu Wardhani Sechatur Rochmania sendiri dengan menggunakan uang yang sebelumnya telah diterima dari Saksi Siti Nurul Haliza alias Nunu serta berkomunikasi dengan seseorang bernama Majid yang merupakan Marketing International Jaippee Hospital New Delhi untuk kemudian terbit Surat Permohonan Visa Medis dari Jaippee Hospital New Delhi yang diperuntukkan kepada pendonor dan resipien guna penerbitan visa medis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania untuk melakukan pemesanan tiket pesawat atas nama Achmad Farid Hamsyah, Ayu Wardhani Sechatur Rochmania, Mochamad Baharudin Amin, Rina Alifia Hayuning Mas, dan Nur Indah Rahmawati, dengan keberangkatan dari Bandara Internasional Juanda yaitu pada tanggal 9 November 2024, pukul 08.40 WIB, dengan tujuan Indira Gandhi International Airport (DEL), transit di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian saat hendak melakukan perjalanan menuju tersebut Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dan Saksi Ayu Wardhani Sechatur Rochmania sesuai dengan kesepakatan dengan Saksi Nurul Haliza alias Nunu adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, Terdakwa dan Saksi Ayu Wardhani Sechatur Rochmania juga mengelola uang operasional yang jumlahnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026



rupiah) dimana uang dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah Terdakwa dan Saksi Ayu Wardhani Sechatur Rochmania terima dari Saksi Nurul Haliza alias Nunu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki legalitas resmi yang dikeluarkan pejabat terkait. Selain itu, CV Karya Bersama Mitra (*Health Consultation Service, Financial Counsultation Service, and Travel*) yang merupakan jasa pendamping transplatasi milik Terdakwa seharusnya bergerak dibidang rental mobil dan suplai material yang beralamat di Perumahan Town House J10, RT 066 RW 001, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, namun Terdakwa ganti bergerak dibidang *Health Consultation Service, Financial Counsultation Service and Travel* agar Saksi Mochamad Baharudin Amin dan Saksi Nurul Haliza alias Nunu percaya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP tersebut telah dicabut dan digantikan dengan ketentuan Pasal 345 huruf a *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana yang lebih ringan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberlakukan asas *lex favor reo*, maka ketentuan ancaman pidana tersebut diberlakukan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian di mana tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, hal mana karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1656 K/Pid.Sus/2026



atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangny;

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana denda, *judex facti* tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi Terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran secara nyata yang membuktikan keadaan harta Terdakwa untuk membayar pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tentang perubahan ancaman pidana atas tindak pidana yang terbukti, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan penjatuhan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1627/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 29 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 432 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 345 huruf a *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1627/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 29 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 271/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 11 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Syaeful Imam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.
Ttd.
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Syaeful Imam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera

Telah ditandatangani secara elektronik
Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198622001